



PUTUSAN
Nomor 3437 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TITIN RAHMAWATI, S.H., bertempat tinggal di Klengen RT 001, RW 016, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Tutuka, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 20, RT 01, RW 05, Gatak, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK OCBC NISP, Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA SELATAN Cq. PT. BANK OCBC NISP, Tbk CABANG SURAKARTA SLAMET RIYADI**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 303, Penumping, Kecamatan Laweyan, Surakarta, diwakili oleh Joseph Chan Fook Onn dan Hartati, Para Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. P. Chandra Wijaya dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank OCBC NISP Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR,**

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lawu Timur Nomor 202,
Karanganyar;

3. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DJKN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA,**
beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141,
Surakarta;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan
yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa pinjaman Penggugat kepada
Tergugat I bukan pinjaman yang diutamakan (*preference*) akan tetapi
sudah menjadi pinjaman biasa (konkuren), sehingga untuk penjualan
lelang Tergugat I harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewat
Pengadilan Negeri;
5. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas
obyek sengketa batal demi hukum;

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan penjualan lelang oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang atas obyek sengketa dimaksud sampai dengan perkara ini sudah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa, dan apabila ada permohonan pembebanan maupun perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Kompetensi relatif;
- *Obscur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

Eksepsi Tergugat III:

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024



- Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 10 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 443/PDT/2023/ PT.SMG., tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Kas/2023/PN.Skt. *juncto* Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 443/PDT/2023/PT.Smg. *juncto* Nomor 133/Pdt.G/2023/PN.Skt., yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan *ex aequo ex bono*. Putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penggabungan dalil gugatan wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan tidak menyebabkan gugatan kabur sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat mengandung perjanjian standard

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilarang oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen dan ketika mengumumkan lelang objek sengketa Tergugat II tidak menyebutkan tentang batas-batas obyek sengketa;

- Bahwa tidak terbukti adanya perjanjian standard yang dilarang oleh undang-undang dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan pula terhadap pengumuman lelang yang tidak menyebutkan batas-batas objek yang akan dilelang tidaklah menyalahi undang undang dan peraturan menteri keuangan tentang pedoman lelang;
- Bahwa selain itu terbukti Penggugat telah lalai memenuhi kewajiban untuk membayar setiap bulan apa yang menjadi kewajiban atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat I, dimana Tergugat I telah melakukan teguran I pada tanggal 30 Januari 2020, teguran II pada tanggal 14 Februari 2020 dan teguran ke-III pada tanggal 12 Maret 2020 namun tidak pula dapat melaksanakan kewajibannya sehingga terbukti Penggugat telah wanprestasi dan Pengugat selaku debitur wajib membayar lunas, penuh, dan seketika serta sekaligus semua jumlah yang terutang kepada Tergugat I oleh karenanya Tergugat I berhak melakukan penjualan lelang atas obyek jaminan hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 443/PDT/2023/PT SMG, tanggal 28 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 10 Oktober 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TITIN RAHMAWATI, S.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 443/PDT/2023/PT SMG, tanggal 28 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 10 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024



ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2024